

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 348/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

โจทก์

นายคณิง บัวศรี

จำเลย

นายคณิง บัวศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 300,90,91(ที่แก้ไขแล้ว) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43,157,67 วรรคหนึ่ง,152,39,151(ที่แก้ไขแล้ว) ให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 300ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี และผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 152 ปรับ1,000
บาท และผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522มาตรา 39 ประกอบด้วย
มาตรา 151 ปรับ 400 บาท รวมจำคุก1 ปี และปรับ 1,400 บาท จำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 6 เดือน และปรับ
700บาท ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 1)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา
จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา
จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชั้นชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>